MATTOS FILHO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Distribuição por prevenção ao Min. Gilmar Mendes (ADI 3424 e ADPF 312), conforme arts. 38, inc. II, 69, *caput* e 77-B do RISTF

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE *PRIVATE EQUITY* E *VENTURE CAPITAL* ("ABVCAP"), inscrita no CNPJ sob o nº. 03.990.636/0001-16, com sede na Rua Pequetita, nº. 145, 8º andar, conjunto 81, CEP 04552-907, Vila Olímpia, na Cidade e Estado de São Paulo, por seus advogados devidamente constituídos (**Docs. 01, 12 e 13**), com fundamento no art. 102, inciso I, "a" e no art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, e na forma da Lei nº 9.868/99, vem a V.Exa., muito respeitosamente, ajuizar a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
(com pedido de medida cautelar)

da norma prevista no § 3º do art. 50 da Lei 11.101/2005, a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência ("LRF"), incluída pela Lei 14.112/2020, a qual estabelece que "*não haverá sucessão ou* responsabilidade *por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta*", conforme razões que passa a expor.

MATTOS FILHO

SUMÁRIO

I. NECESSÁRIA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO 3

II. REQUISITOS FORMAIS: OBJETO DESTA ADC, LEGITIMIDADE ATIVA DA ABVCAP E PERTINÊNCIA TEMÁTICA 4

III. CONTEXTO FÁTICO E NORMATIVO: a ATUAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM *PRIVATE EQUITY* E SUA DISCIPLINA PELA CVM 8

IV. COMPROVADA CONTROVÉRSIA JUDICIAL QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 50, § 3°, DA LRF 14

V. A CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 50 DA LRF 20

VI. MEDIDA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL 24

VII. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS 25

I. NECESSÁRIA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO

1. Em abril de 2021, esse e. STF julgou a ADI 3424 e a ADPF 312 e, ao fazê-lo, declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.101/2005, tal como alterados pela Lei 14.112/2020, que instituem a natureza extraconcursal de créditos decorrentes de contratos de câmbio, com prevalência, inclusive, sobre créditos trabalhistas.[1]

2. No julgamento, o Min. Gilmar Mendes abriu divergência do Relator sorteado (Min. Edson Fachin) e, em razão disso, foi designado Relator para Acórdão. Nessas hipóteses, a Presidência desse e. STF já determinou que a prevenção deve ser fixada em favor do Relator designado para acórdão, que substitui o Relator sorteado para todos os efeitos, conforme art. 38, inc. II, do RISTF.[2-3]

3. Considerando que a causa de pedir desta ADC, da ADI 3424 e da ADPF 312 é a mesma – *i.e.*, a (in)constitucionalidade de dispositivos da Lei 14.112/2020 que limitam e regulam a satisfação de créditos em processos concursais –, este feito também deve ser distribuído ao Exmo. Min. Gilmar Mendes, por prevenção estabelecida pelo art. 69, *caput*, do RISTF.[4]

4. Cabe ressaltar que, em se tratando de ação de controle concentrado, o art. 77-B do RISTF[5] determina a distribuição por prevenção sempre que houver "coincidência total ou

---

1 Nessas ações, esse e. STF fixou o entendimento de que a extraconcursalidade de créditos de contratos de câmbio tem como objetivo "[...] *integra*[r] *uma política macroeconômica, destinada a estimular a atividade produtiva, comercial e exportadora do país, gerando circulação de mercadorias e riquezas que terminam por incentivar a atividade econômica e a geração de tributos e empregos diretos e indiretos*" (p. 19).

2 A esse respeito, a decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, em resposta a consulta formulada pela Coordenadoria de Processamento Inicial desse e. STF: "[...] *uma vez presente conexão entre vários feitos, distribuídos a relatores diversos no âmbito desta Suprema Corte,* ***deve ser adotado critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, evitar decisões contraditórias e, simultaneamente, a inviabilizar tentativas de direcionamento da distribuição mediante múltiplas impetrações***. [...] *O primeiro feito a tramitar nesta Corte, conexo ao presente writ, foi o HC 147.866, no qual o Ministro Roberto Barroso foi designado redator para o acórdão que não conheceu da impetração e revogou a liminar anteriormente concedida.* ***Diante da substituição de relatoria (art. 38, II, do RISTF), deve, por conseguinte, ser o presente writ distribuído a Sua Excelência***" (HC 194.046, j. 16.11.2020).

3 RISTF. Art. 38. O Relator é substituído: [...] II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento.

4 RISTF. Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.

5 Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.

parcial de objetos". Nesse sentido, *e.g.*, já se determinou a redistribuição da ADPF 1128, que tinha por objeto a Emenda 57/2020 à Lei Orgânica de Belford Roxo/RJ, por dependência à ADPF 1119, que tratava da Emenda 60/2020 à mesma lei, ambas tratando de mandato dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal[6]. Determinou-se, também, a redistribuição da ADI 5772, que impugnava tanto a EC 96/2017 (derivada da PEC da Vaquejada) como dispositivos das Leis 13.364/2016 e 10.220/2001, por prevenção à ADI 5728, que impugnava apenas a EC 96/2017[7].

5. O requisito da coincidência de objetos, ademais, vem sendo interpretado por esse e. STF mais finalística que literalmente, para abarcar situações em que haja "importante grau de afinidade entre os temas em discussão"[8] ou "risco concreto de decisões conflitantes"[9]. Assim, por exemplo, determinou-se a distribuição da ADI 7688 (emendas pix) por dependência à ADPF 854 (orçamento secreto). O mesmo se deu com a ADPF 1187, que impugnava o Edital de Concorrência Pública Internacional 01/2024 – Sergipe (concessão de saneamento), distribuída por dependência à ADI 7705, que tinha por objeto a Lei Complementar 398/2023 – Sergipe (instituidora de microrregião de saneamento).

6. Demonstrada, portanto, a necessidade de distribuição desta ADC por dependência à ADI 3424 e à ADPF 312, visto tratarem, todas, de instrumentos introduzidos pela Lei 14.122/2020 na LRF para regular a satisfação de créditos sujeitos a concurso de credores e fomentar a recuperação de empresas no Brasil, com impactos relevantes e controvertidos sobre o pagamento de verbas trabalhistas.

II. REQUISITOS FORMAIS: OBJETO DESTA ADC, LEGITIMIDADE ATIVA DA ABVCAP E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

7. **Objeto**. A despeito da previsão expressa contida no art. 50, § 3°, da LRF quanto à ausência de responsabilidade do investidor por dívidas da empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, há reiteradas decisões judiciais, sobretudo em processos trabalhistas que negam a constitucionalidade (ainda que indiretamente) do referido dispositivo legal e, com isso, **responsabilizam investidores ou novos administradores por dívidas de terceiros investidos.**

---

6 ADPF 1128/RJ, decisão do Min. Presidente Luís Roberto Barroso, 08.05.2024.
7 ADI 5772/DF, decisão da Min. Presidente Rosa Weber, 14.05.2023.
8 ADPF 1187/SE, decisão do Min. Presidente Luís Roberto Barroso, 24.06.2025.
9 ADI 7688/DF, decisão do Min. Presidente Luís Roberto Barroso, 30.07.2024.

8. Tais decisões não apenas negam vigência ao art. 50, § 3°, da LRF, como também implicam contrariedade aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, necessários para atuação segura da indústria de fundos de investimentos, que auxilia a estruturação da economia nacional ao investir e fomentar o soerguimento de empresas em situações de *stress* financeiro.

9. Diante desse cenário de insegurança jurídica e descabida negativa de aplicação de dispositivo legal expresso, a ABVCAP propõe a presente ADC com o objetivo de assegurar a presunção de constitucionalidade do art. 50, § 3°, da LRF, conferindo-lhe interpretação uniforme e obrigatória a todos os órgãos do Judiciário. Dessa forma, a presente ação busca:

(i) corroborar a constitucionalidade do art. 50, § 3°, da LRF e sua compatibilidade com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da livre iniciativa e da liberdade econômica;

(ii) impedir interpretações divergentes que comprometam a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas no âmbito da recuperação de empresas, judicial e extrajudicial; e

(iii) evitar a responsabilização indevida de veículos de investimento, prestadores de serviço qualificados, investidores, credores ou novos administradores por passivos anteriores à sua entrada na empresa em recuperação judicial e extrajudicial, em especial - mas não apenas - quando não há indício de fraude ou de abuso da personalidade jurídica.

10. **Legitimidade ativa e pertinência temática**. A ABVCAP é renomada associação sem fins lucrativos, fundada em 2000, que se dedica a desenvolver e fomentar investimentos alternativos de longo prazo no Brasil, nas modalidades de *private equity*, *venture* e *seed capital* (**Doc. 01**).

11. Há mais de 250 associados à ABVCAP, que reúne gestores (longevos e iniciantes), investidores e prestadores de serviços de fundos de investimento, todos ligados à indústria de *private equity*, cujo pilar principal de atuação é justamente a influência direta da investidora na investida, visando à geração de valor da atividade empresarial. Por isso, a **ABVCAP reúne todos os prestadores de serviços da indústria de *private equity***, de modo que não há risco de representação fracionada dos interesses de tal categoria.

12. Além disso, embora as entidades atuantes em fundos de investimentos estejam centradas, majoritariamente, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro – respectivamente, as sedes da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") –, os investimentos e aportes por eles geridos e administrados se estendem por muito mais que nove estados da federação.

13. Veja-se, abaixo, o impacto econômico dos investimentos em *private equity* das **associadas da ABVCAP**, segmentados em diferentes setores da economia:

- Alimentação: **Vinci Compass** adquiriu a Bloomin' Brands (proprietária dos restaurantes Outback, Abraccio e Aussie) e, com isso, passou a controlar unidades em todos os estados da federação.[10]

- Educação: **Advent** e **BTG Pactual** controlam a Inspira Rede de Educadores, com atuação em mais de 18 estados.[11]

- Energia: **Pátria**, proprietária da Élis Energia, atua há anos com usinas fotovoltaicas para geração de energia solar nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Distrito Federal.[12] Além disso, em maio de 2025, **Pátria**, também por meio do fundo proprietário da Élis Energia, obteve autorização do CADE para adquirir mais de 29 usinas de geração de energia de solar da Raízen Energia.[13]

- Saúde: **BTG Pactual** é proprietário da Opy Health, que administra hospitais públicos e privados nos estados de Minas Gerais, Amazonas, Tocantins e Goiás.[14]

- Varejo: **Kinea** capitalizou a Cobasi, que atua no varejo de produtos para *pets*, contendo 110 lojas espalhadas por 11 estados brasileiros.[15]

---

[10] Disponível em: https://www.ccbc.org.br/publicacoes/artigos-ccbc/vinci-partners-se-associa-a-bloomins-brands-para-dar-seguimento-a-expansao-das-marcas-outback-steakhouse-abbraccio-e-aussie-no-brasil/

[11] Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/10/04/inspira-voltara-as-grandes-aquisicoes-em-2025.ghtml e https://www.redeinspiraeducadores.com.br/nossas-escolas/

[12] Disponível em: https://eixos.com.br/energia-eletrica/elis-energia-do-patria-quer-triplicar-usinas-solares-mirando-energia-por-assinatura/

[13] Disponível em: https://istoedinheiro.com.br/superintendencia-do-cade-aprova-operacao-entre-patria-infraestrutura-energia-e-raizen-energia

[14] Disponível em: https://opyhealth.com.br/ e https://exame.com/insight/capitalizada-opy-health-entra-em-nova-fase-e-mira-hospitais-privados/p

[15] Disponível em: https://www.kinea.com.br/fundos/private-equity/

14. Esses são apenas alguns exemplos dos investimentos de abrangência nacional das associadas da ABVCAP, que reúne mais de 250 investidores e prestados de serviços aptos a capitalizar negócios pelo Brasil todo, por meio de investimentos em *private equity* e *venture capital*.

15. Por isso, está mais que atendido o requisito da representatividade em âmbito nacional, que esse e. STF entende se caracterizar pela presença da associação em nove estados da federação, por aplicação analógica da Lei dos Partidos Políticos.[16]

16. Entender de modo contrário seria negar acesso à justiça às entidades atuantes na indústria de fundo de investimentos, pois não há gestoras ou administradoras situadas em mais de nove estados da federação, dado que elas estão sediadas em locais próximos às mais relevantes entidades do mercado de capitais (B3 e CVM), bem como às sedes das principais instituições financeiras e de capitais do país.

17. Com relação à exigida pertinência temática, o art. 4º, inc. I, do seu Estatuto Social, prevê que a ABVCAP tem por objeto social "*defender os interesses coletivos dos Associados perante a sociedade e a indústria no Brasil de investimentos alternativos, inclusive mas não se limitando a investimentos nos mercados de venture capital, private equity, crédito privado, real estate, recursos naturais, infraestrutura e special situations, dedicando-se especialmente à promoção da indústria em benefício dos Associados Gestores e da economia nacional como um todo*" (**Doc. 01**, pg. 1).

18. Ainda, de acordo com os inc. II e XV do art. 4º de seu Estatuto Social, a ABVCAP objetiva "*cooperar com entes integrantes da administração pública e instituições privadas, nacionais ou estrangeiras, de forma técnica e/ou consultivamente, no estudo e solução de questões relacionadas com as atividades desenvolvidas por seus Associados*" e "*promover a educação de diferentes atores da indústria buscando a disseminação de conhecimento e compreensão acerca das diversas classes de investimentos alternativos*".

19. Nesse sentido, resta evidenciada, ainda, a estrita vinculação entre os objetivos institucionais da ABVCAP e o objeto desta ADC — que se volta contra ato normativo que interfere diretamente na segurança jurídica dos agentes de mercado da indústria nacional e,

[16] "A legitimidade pressupõe, ainda, o atendimento de um requisito espacial, qual seja, a representatividade em âmbito nacional, na esteira da jurisprudência desta Corte, e por analogia à Lei dos Partidos Políticos, quando a entidade congrega associados, de quadro homogêneo, em 9 (nove) Estados da Federação" (STF, ADI 7015/DF, Plenário, Min. Gilmar Mendes, j. 2/12/2022.

portanto, nos termos do art. 103, inc. IX, da Constituição Federal e do art. 2º, inciso IX da Lei nº 9.868/1999, é inequívoca a legitimidade da ABVCAP para propositura desta demanda.

III. CONTEXTO FÁTICO E NORMATIVO: A ATUAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM *PRIVATE EQUITY* E SUA DISCIPLINA PELA CVM

20. Antes de passar às razões que justificam a declaração de constitucionalidade do art. 50, §3º, da LRF, a ABVCAP pede licença para expor brevemente o contexto fático e normativo da atuação de fundos de investimento no Brasil – em especial, de fundos que investem em *private equity*, considerando que se trata de tema poucas vezes trazido à atenção desse e. Tribunal.

21. É comum que empreendedores desenvolvam produtos e ideias que necessitem de substancial investimento em suas etapas iniciais. Porém, a maioria desses empreendedores não dispõe de fundos suficientes para financiar seus projetos, o que os leva a procurar por fontes externas de capital, usualmente por meio da contratação de empréstimos em instituições bancárias.[17]

22. No Brasil, a partir da segunda metade do século XX, os fundos de investimentos assumiram papel relevante no direcionamento e alocação de capital ocioso em favor de atividades produtivas, apresentando-se como salutar alternativa ao financiamento bancário[18-19].

23. O contínuo crescimento dessa indústria na mobilização e realocação de recursos reflete seu papel no fortalecimento do mercado de capitais nacional, **bem como no impulso do desenvolvimento econômico e na ampliação de oportunidades de trabalho e renda**.

24. Dentre as diversas modalidades de fundos de investimento, estão aqueles destinados à aquisição de participação social (*equity* ou títulos e valores mobiliários conversíveis em *equity*) em empresas de capital fechado (isto é, cujas ações não são

---

[17] ROSMAN, Luiz Alberto Colonna; FERNANDES, Pedro Whers do Vale. **Financiamento da Companhia e Estrutura de Capital**, *in* Finanças Corporativas (coord. Sérgio Brotel e Henrique Barbosa), Rio de Janeiro: Forense, 2016, pgs. 233/236.

[18] SPANGLER, Timothy, The Law of Private Investment Funds, 3ª ed., Londres: Oxford University Press, 2018, pgs. 1/2.

[19] Sobre a rentabilidade dos bancos brasileiros, em comparação à média mundial, confira-se: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/04/30/por-que-bancos-brasileiros-estao-entre-os-mais-rentaveis-do-mundo.htm

negociadas em bolsa – *private companies* – daí, *"private equity"*). Além da compra de ações, o investidor também pode adquirir o *equity* por meio de títulos conversíveis ou permutáveis em participação societária, a exemplo de debêntures conversíveis em ações (art. 57 da Lei 6.404/1976). Em linhas gerais, essa compra se dá com o objetivo de o investidor, por meio de prestadores de serviço qualificados por ele contratados, exercer ingerência na gestão empresarial da investida, aumentar o valor de mercado do ativo investido e, após a maturação do investimento, alienar sua participação social, com retorno do capital investido[20].

25. Desde a sua origem, o *private equity*[21] está relacionado ao financiamento de operações de alto risco, mas com potencial de retorno bastante elevado[22]. No Brasil, os fundos de *private equity* são comumente estruturados como fundos de investimento em participações ("FIP") e disciplinados, sobretudo, pela Resolução CVM 175/2022 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").

26. Diante do alto risco, tais investimentos são restritos a investidores qualificados, assim entendidos: (a) investidores profissionais[23], (b) pessoas físicas ou jurídicas com investimentos financeiros superiores a R$ 1 milhão, e (c) pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM, e (d) clubes de investimento, nos termos dos arts. 11 e 12 da Resolução CVM 30/2021 –

---

[20] SILVA, Raphael Andrade. **Fundos de Venture Capital e Private Equity no Brasil**. São Paulo: Quartier Latin, 2022, pgs. 47/50.

[21] Zelando pela precisão terminológica, *private equity* é gênero, que engloba as seguintes modalidades de investimento: (a) *seed capital* (capital semente), voltado a empresas de pequeno porte ou pré-operacionais, geralmente com viés tecnológico; (b) *venture capital* (capital empreendedor), relacionado a micro, pequenas e médias empresas novas, já operacionais e com grande potencial de crescimento estimado; e (c) *private equity* em sentido estrito, destinado a empresas de grande porte, já consolidadas, cuja operação comporta melhorias, potencialmente aptas a gerar valor e aumentar a rentabilidade.

[22] A expressão "capital de risco" é tida como equivalente a *private equity* "porque a probabilidade de que se perca na integralidade até que a empresa seja ou tenha uma operação viável é muito, muito elevada" (BANDEIRA, Paulo. "Governance em startups: equilíbrios societários entre fundadores e investidores", in **Acionistas e governação das sociedades** (coord. CÂMARA, Paulo), Coimbra: Almedina, 2019, pg. 257).

[23] Conforme art. 11 da Resolução CVM 30/2021: "São considerados investidores profissionais: I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo com o Anexo A; V – fundos de investimento; VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; VII – assessores de investimento, administradores de carteira de valores mobiliários, analistas de valores mobiliários e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; e VIII – investidores não residentes; IX – fundos patrimoniais".

plenamente capazes, portanto, de aferir e sopesar os riscos envolvidos no investimento (art. 4º do Anexo IV da Resolução CVM 175/2022).

27. Esses investidores qualificados, então, contratam **prestadores de serviço** para assessorá-los na efetivação do investimento na empresa em situação de insuficiência econômica, uma vez que "[o] *funcionamento do fundo de investimento se materializa por meio da atuação dos prestadores de serviços essenciais e terceiros por eles contratados, por escrito, em nome do fundo*" (art. 80, *caput*, da Resolução CVM 175/2022).

28. Há duas modalidades essenciais de prestadores de serviço: o administrador e o gestor (art. 3º, inc. XXX, da Resolução CVM 175/2022).

29. Em síntese, o administrador tem como função representar o fundo em todos os seus atos jurídicos, sobretudo a contratação de outros prestadores de serviço, além de assegurar a realização de todos os atos de tesouraria, controle e processamento de ativos; escrituração e cotas e auditoria independente (art. 83 da Resolução CVM 175/2022). Por outro lado, a função do gestor é praticar todos os atos necessários à gestão da carteira de ativos, de modo que, em regra, cabe ao gestor escolher em quais ativos, e por quanto tempo, o dinheiro alocado no fundo será investido (art. 84 da Resolução CVM 175/2022).

30. De todo modo, os prestadores de serviços (gestores e administradores, que são ora representados pela ABVCAP) não se confundem com os investidores (cotistas), de modo que não detém nenhum *equity* nas empresas investidas.

31. Como já apontado, os veículos de investimento em *private equity*, no Brasil, são organizados como FIP e, portanto, regidos pelo Anexo Normativo IV da Resolução CVM 175/2022. Nos FIPs, as classes de cotas devem ser constituídas em regime fechado – ou seja, não podem ser negociadas em bolsa – e, pela própria natureza do FIP, "[a] *classe de cotas deve participar do processo decisório de suas sociedades investidas,* ***com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão*** [...]" (art. 5º, §1º, do Anexo Normativo IV da Resolução CVM 175/2022).

32. Essa "*efetiva influência*" pode ser alcançada mediante: (a) detenção de ações que integrem o bloco de controle, o que possibilita ao fundo pertencer ao grupo capaz de obter a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia (art. 116 da Lei 6.404/1976); (b) celebração de acordo de acionistas (art. 118 da Lei 6.404/1976); ou (c) adoção de qualquer procedimento que assegure

ao fundo influência na definição da política estratégica da companhia, **inclusive por meio da indicação de membros do conselho de administração**, conforme art. 6º do Anexo Normativo IV da Resolução CVM 175/2022.

33. Nada disso é sem motivo. Desde o estabelecimento do primeiro fundo de *venture capital* (*American Research and Development – ARD*), encabeçado por Georges F. Doriot, os investimentos de *private equity* visam a incrementar valor às sociedades investidas, não apenas financiá-las sob um aspecto puramente pecuniário.[24]

34. O FIP, assim, é obrigado a aportar *smart money*, ou seja, trazendo não apenas recursos financeiros, mas também *expertise* apta a criar valor. Como explica Raphael Andrade Silva, "*cada fundo de VC/PE possui sua própria estratégia de engajamento com suas sociedades investidas, dotadas de características e traços específicos*"; não obstante, os dados revelam que a estratégia preferencial é "*a melhoria das margens por meio da utilização de uma combinação de aumento nas vendas e diminuição das despesas*", com foco em *"acesso a novos mercados, introdução de novos produtos e melhoria na efetividade da força de venda*"[25].

35. Essas estratégias funcionam. Segundo estudo conduzido entre janeiro de 2004 e junho de 2008, em que foram analisadas 108 aberturas de capital de empresas brasileiras, incluindo 42 investidas por fundos de *private equity*, constatou-se que as empresas investidas por *private equity* tiveram retorno anormal acumulado, significantemente superior ao das empresas não investidas, sobretudo em decorrência (a) da gestão profissional, (b) dos bons relacionamentos de mercado mantidos por gestores e administradores de fundos de *private equity*, (c) das boas práticas de governança corporativa, e (d) do alinhamento de interesses entre administração e investidores.[26]

36. Afinal, após aportar milhões (e, por vezes, bilhões), o único interesse do FIP passa a ser aprimorar as atividades da companhia e lhe gerar valor, a fim de maximizar seus retornos,

---

[24] GOMPERS, Paul. **The Rise and Fall of Venture Capital**, in Business and Economic History, v. 23, no. 2, 1994, pgs. 5/6.

[25] SILVA, Raphael Andrade. **Fundos de Venture Capital e Private Equity no Brasil**. São Paulo: Quartier Latin, 2022, pgs. 77/79.

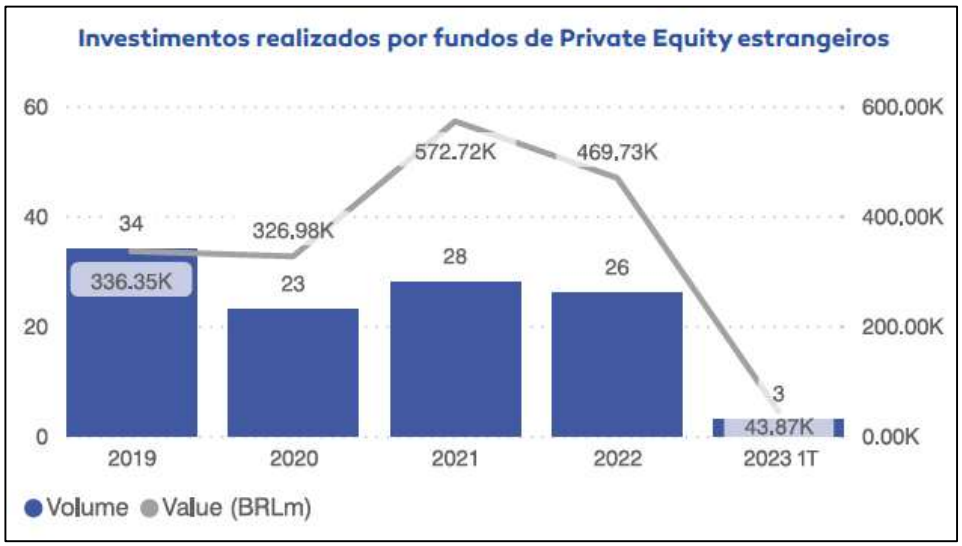
[26] Cf. TESTA, Carlos Henrique Rodrigues. **O papel certificador dos fundos de *private equity* e *venture capital* na qualidade das empresas estreantes na BM&BFBOVESPA**. Dissertação de Mestrado na Faculdade de Economia, Administra e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2013, pg. 12 e MINARDI, Andrea Maria Accioly Ferreira; FERRARI, Guilherme Lopes; TAVARES, Pedro Carvalho Araújo. **Performance of Brazilian IPOs backed by private equity**. Journal of Business Research, 2012.

mediante participação ativa na condução estratégica da empresa, razão pela qual a CVM prevê que todo FIP **deve** exercer "*efetiva influência*" na gestão da sociedade investida.

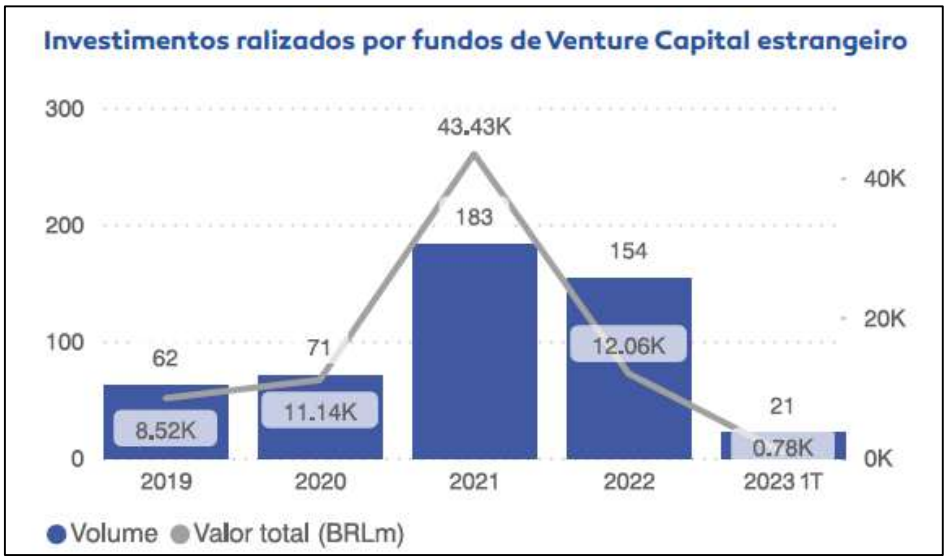
37. Por outro lado, isso não significa que o investidor passa a ter responsabilidade ilimitada pelas dívidas da sociedade investida, devendo-se observar o valor limite das cotas por ele subscritas e integralizadas, bem como as disposições do regulamento de cada FIP, nos termos do art. 1.368-D, inciso I, do Código Civil. **Tanto menos existe responsabilidade dos prestadores de serviços, que não respondem por quaisquer débitos do fundo, conforme art. 1.368-E, *caput*, do Código Civil**.[27]

38. De 2019 até o primeiro trimestre de 2023, foram aportados mais de **R$ 68,86 bilhões em investimentos de *private equity*** e **R$ 23,77 bilhões em empreendimentos de *venture capital*** no Brasil (**Doc. 02**).

39. Além disso, no mesmo período, a indústria de *private equity* possibilitou **a injeção de R$ 1,824 trilhão na economia nacional**, advindo de investidores dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Singapura, Luxemburgo, Suécia e Suíça:



[27] Código Civil. Art. 1.368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé.



(Doc. 02, pp. 14 e 32 – em bilhões)

40. Esses investimentos foram direcionados, principalmente, ao desenvolvimento de empresas de tecnologia da informação, finanças digitais, saúde, energia e telecomunicações, sendo uma das características do *private equity* o fomento de atividades inovadoras e de base tecnológica.[28]

41. Inquestionável que tal injeção de recursos – obtidos junto a investidores – tem por consequência o crescimento da atividade econômica e a melhoria da vida das pessoas. Não por outro motivo o Banco Nacional do Desenvolvimento ("BNDES") apontou ser estratégico o fortalecimento da indústria nacional de *private equity*, com o escopo final de contribuir para a inovação em ciência e tecnologia.[29] Os resultados falam por si.

42. No fechamento da década de 2010, mais de 20 empresas brasileiras já haviam ultrapassado a marca de R$ 1 bilhão em *valuation*, merecendo destaque Nubank (setor de finanças digitais), iFood (setor de alimentação), 99 (setor de transportes), Loggi (setor de logística), Quinto Andar (setor imobiliário) e Madeira Madeira (setor moveleiro) (**Doc. 03.2**), todas já integradas ao cotidiano de milhões de brasileiros.

---

[28] Cf. NESSE, Arlete Araújo Silva; GIAMBIAGI, Fábio. Private Equity e Venture Capital no Brasil – Governança, criação de valor e alternativas em investimentos ilíquidos, São Paulo: Editora Lux, 2022. Resenha disponível em: https://expnew.net/private-equity-e-venture-capital-no-brasil/.

[29] BNDES. A importância do capital de risco para inovação. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/capital-de-risco.

43. Tudo isso acarreta geração de empregos, recolhimento de tributos e benefícios para os consumidores, que passam a contar com mais opções de serviços de produtos, ao mesmo tempo em que retiram das instituições financeiras o monopólio do financiamento da atividade empresarial, em plena consecução dos princípios que orientam a ordem econômica nacional (art. 170 da CF).

44. Diante disso, está claro que o fortalecimento da indústria de *private equity* se dá no melhor interesse de todo o país; sendo necessário, para tanto, resguardar o marco regulatório a respeito dos investimentos feitos pelos fundos de investimento, **evitando a prolação de decisões que venham a causar instabilidades sistêmicas e o desencorajamento da realização de investimentos no referido setor**.

IV. COMPROVADA CONTROVÉRSIA JUDICIAL QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 50, § 3°, DA LRF

45. A despeito da clareza e exatidão do conteúdo do § 3º do art. 50 da LRF, há diversas decisões proferidas — em especial por órgãos integrantes da Justiça do Trabalho — que afastam a sua incidência em casos concretos (de forma expressa ou tácita), pondo em dúvida a presunção de constitucionalidade do referido dispositivo e gerando indesejada insegurança jurídica no meio empresarial brasileiro.

46. Explica-se. O artigo 50 da LRF traz um rol exemplificativo de meios para recuperação judicial de empresas[30] - aplicável, por analogia e força da jurisprudência, também

[30] I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
III – alteração do controle societário;
IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;
V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;
VI – aumento de capital social;
VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;
X – constituição de sociedade de credores;
XI – venda parcial dos bens;
XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;
XIII – usufruto da empresa;

à recuperação extrajudicial. Assim, companhias podem utilizar-se desses meios, como a emissão de uma debênture (espécie de valor mobiliário), a alteração do controle societário, a venda parcial dos bens, dentre outros, para fins de se recuperar financeiramente, tudo com o aval do Juízo recuperacional. No entanto, mesmo com a previsão expressa legal de que **não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador**, há decisões judiciais que reconhecem a responsabilidade desses investidores, que utilizaram dos meios previstos em lei para o aporte de capital na empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, causando enorme insegurança jurídica, em prejuízo de todos os atores do mercado nacional.

47. Ou seja, mesmo utilizando-se dos meios previstos em lei para investimento em empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, sem que seja legalmente responsável por qualquer dívida da empresa investida, as investidoras são colocadas na situação de devedoras, ou tratados como supostos protagonistas de fraude contra credores.

48. Nessas decisões, notadamente na seara trabalhista, é usual encontrar fundamentações no sentido de que as investidoras supostamente formariam grupos econômicos com as empresas investidas, por possuírem "comunhão de interesses", ou, ainda, que as investidoras teriam sucedido as empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, na forma da sucessão empresarial dos artigos 10 e 448 da CLT, ao arrepio da previsão do artigo 50 da LRF.

49. Para demonstrar este cenário de insegurança e instabilidade, confira-se abaixo o seguinte julgado:

> "A STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA., STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA. E PARTNERSHOLDING LTDA. opuseram os embargos de declaração de id 31400e7, aduzindo haver necessidade de prequestionamento, sugerindo que o reconhecimento do grupo econômico não ocorreu de acordo com a legislação vigente, eis que foi considerado que " *a participação temporária do*

XIV – administração compartilhada;
XV – emissão de valores mobiliários;
XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.
XVII - conversão de dívida em capital social; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
XVIII - venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Sr. Pedro Henrique Torres Bianchi nos quadros sociais das empresas Starboard e do Grupo Máquina de Vendas seria suficiente para descaracterizar o ato negocial, já que a negociação supostamente teria ocorrido entre pessoas jurídicas que compartilhavam um administrador comum", o que contraria o disposto no §3o do artigo 50 da Lei 11.101/2005,aduzindo que a emissão de debêntures ocorreu no âmbito do processo de recuperação judicial.

(...)

Portanto, o acórdão está devidamente fundamentado acerca da responsabilidade das Embargantes, não havendo espaço para se aplicar a norma constante do §3º do artigo 50 da Lei 11.101/2005, porque conforme já fixado nos fundamentos da decisão embargada "*a hipótese não se equipara a aquisição de pessoa jurídica, ou de ativos,* ***procedida nos autos de recuperação judicial*** *para que e se possa aplicar norma contida no artigo 141 da lei n 11.101/05.*", ou seja, não há prova de que a emissão de debêntures ocorreu nos autos da recuperação judicial e por decorrência do plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo da recuperação judicial.

Pontue-se que o negócio que envolveu as pessoas jurídicas e seus proprietários não se traduziu em mera concessão de empréstimo de valores pecuniários à executada, mas um ato complexo que implicou alteração dos administradores da Executada, justamente para que o grupo de empresas, de onde saiu os valores pecuniários, assumisse a direção da atividade explorada pela executada, sem maiores riscos de perder o valor que entregaram, porque, da forma orquestrada, poderiam pagar a si próprios, caso a executada não lograsse êxito em recuperar-se financeiramente.

Evidente que nestas condições, o negócio não poderia ter a aparência de compra da pessoa jurídica executada, feita nos autos da recuperação judicial, porque a intenção do grupo que forneceu os recursos financeiros foi ocultar a ocorrência da sucessão empresarial, ressaltando-se que não há como alguém adquirir uma pessoa jurídica, em processo de recuperação judicial, sem nada pagar por ela, como se fosse possível assumir seu fundo de comércio, deixando os credores no prejuízo.

Assim, se a venda/aquisição da empresa ocorre nos autos da recuperação judicial, aquele que assume o fundo de comércio, para dar continuidade à atividade econômica e com isso tentar liquidar as dívidas da pessoa jurídica que adquiriu, obviamente não pode ser exonerado, rogando a aplicação do artigo 50, §3o, da Lei 11.101/2005.

As referidas normas tratam da hipótese em que o adquirente paga um preço pelos ativos que vier a receber, a fim de que esse valor seja repassado aos credores da devedora em processo de recuperação judicial, porque se

> pressupõe que a solução adotada é para "recuperar" a pessoa jurídica, obviamente com pagamento de suas dívidas, porque o artigo50 estabelece:
>
> (...)
>
> **As hipóteses tratadas no § 3o., acima transcrito, exigem análise/deliberação dos seus efeitos para os credores, pelo Juízo da recuperação judicial, ou seja, os atos jurídicos tratados na norma devem ser formalizados nos autos a recuperação judicial e sua eficácia/efeitos depende da análise do Juízo da recuperação judicial.**
>
> **No caso vertente, as Embargantes não produziram prova de que a emissão de debêntures foi uma solução apresentada e aprovada pelo Juízo da recuperação judicial**"[31]

50. A despeito de ser incontroverso que a empresa investida se encontrava em recuperação judicial, a decisão acima indicada afastou a aplicação do art. 50, § 3°, da LRF, ao fundamento de que não teria havido deliberação do juízo da recuperação judicial sobre tais atos praticados pela investidora, adotando tese jurídica de que "*os atos jurídicos tratados na norma devem ser formalizados nos autos a recuperação judicial e sua eficácia/efeitos depende da análise do Juízo da recuperação judicial*", mesmo não havendo qualquer dispositivo legal nesse sentido.

51. Além desse julgado em específico, a controvérsia judicial relevante é atestada por numerosos acórdãos da Justiça do Trabalho que, sob o fundamento de que deveria ser aplicado o art. 2º, §2º (grupo econômico) ou os artigos 10 e 448 (sucessão empresarial) da CLT, negam vigência ao art. 50, §3º, da Lei 11.101/2005, sem que qualquer norma constitucional ou legal estabeleça a prevalência de uma em detrimento da outra.

52. Confira-se a ementa e os trechos relevantes destes julgados, cujo inteiro teor é acostado a esta petição inicial como **Docs. 04 a 10**:

PROVA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE	
Referência	**Ementa e trechos relevantes**
TRT da 8ª Região, processo 0000514-75.2020.5.08.0107 AP, j. 07/02/2023; 3ª Turma; Relatora. Francisca Oliveira Formigosa	AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. **PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. TERCEIROS DEVEDORES E SÓCIOS.** POSSIBILIDADE. A suspensão do processo que trata a Lei nº 11.101/2005 diz respeito à empresa que tiver sido

[31] TRT da 3ª Região, processo 00102854220215030023, j. 18/09/2024, Relator Adriano Antonio Borges.

	beneficiada pelo deferimento de recuperação judicial, **não impedindo que a execução prossiga no órgão de origem em relação a outros executados não beneficiados pela recuperação, inclusive terceiros devedores solidários e sócios da empresa recuperanda que venham a ingressar no polo passivo pela via da desconsideração da personalidade jurídica. Agravos improvidos.**
TRT da 1ª Região, processo 0100644-70.2022.5.01.0019, j. 02/04/2024, Terceira Turma, Relator Jorge Fernando Gonçalves da Fonte	[...] RECURSOS ORDINÁRIOS DAS 2ª E 3ª RECLAMADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CASO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUISIÇÃO DA "UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA". APLICAÇÃO DA RESSALVA CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60, DA LEI Nº 11.101/2005 (QUE MANDA OBSERVAR A REGRA DO ART. 141, § 1º, DA MESMA LEI). Essa ressalva é mais do que razoável, pois seria inadmissível que o arrematante da unidade produtiva isolada fosse uma empresa controlada pela própria recuperanda. Evidentemente que esse benefício conferido ao arrematante não deve ser utilizado como manobra ou qualquer mecanismo de fraude pelas mesmas pessoas jurídicas ou físicas (seus dirigentes) que participaram dos atos que ocasionaram a falência ou a recuperação judicial da empresa. Além disso, **havendo no processo prova no sentido da existência de atuação conjunta e coordenada das empresas e interesse em comum, deve ser reconhecida a formação de grupo econômico e declarada a responsabilidade solidária das rés, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT.** Recursos a que se nega provimento.
TRT da 1ª Região, processo 0031800-58.2006 .5.01.0042, J. 24/08/2022, Relator Leonardo Dias Borges, Décima Turma	AGRAVO DE PETIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. Há por caracterizada a formação de grupo econômico entre Mobilitá Licenciamentos de Marcas e Participações Ltda. e Casa & Vídeo Brasil S/A. Inaplicável ao caso o art. 60 da Lei 11.101/05, porque a Casa & Vídeo Brasil S/A, apesar de ser unidade produtiva isolada constituída no bojo do processo de recuperação judicial da sociedade Mobilitá, não foi arrematada em leilão, mas assumida por empresas do mesmo grupo econômico do qual já fazia parte. **O que ocorreu foi, em verdade, uma reestruturação societária que se deu por meio de cisão das empresas para a formação de unidades produtivas isoladas, sendo que todas elas permaneceram geridas pelo mesmo grupo econômico.** Agravo de Petição, pois, a que se nega provimento.
TRT da 1ª Região, processo 01556005420045010023 RJ, Relatora	AGRAVO DE PETIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA. CISÃO DAS EMPRESAS

Maria Helena Motta, j. 16/05/2022, Sexta Turma	RECUPERANDAS. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. Ainda que se trate de empresas envolvidas em processo de recuperação judicial, **é possível o reconhecimento de sucessão quando as unidades produtivas são alienadas judicialmente para empresas criadas a partir da cisão das empresas recuperandas, permanecendo sob o controle do mesmo conglomerado econômico, a revelar mera reestruturação societária**. Inteligência do inciso I, do § 1º, do art. 141 da Lei nº 11.101/2005.
TRT da 14ª Região, processo 0000096-88.2019.5.14.0404, j. 12/12/2023, Relatora Viana Maria da Rocha Abensur, Primeira Turma	AGRAVO DE PETIÇÃO. EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CORRESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS . Segundo a dicção do art. 2º, § 2º, da CLT, considerada sua redação sob a égide da Lei n. 13.467/2017, **impõe-se responsabilidade ao grupo econômico pelos créditos trabalhistas devidos por uma das empresas integrantes sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico**. No presente caso, havendo prova cabal de que as empresas indicadas fazem parte do mesmo grupo econômico das executadas originalmente acionadas, há de se reconhecer a responsabilidade solidária das mencionadas empresas quanto ao passivo da presente execução. Agravo de petição que se conhece e dá provimento.
TRT da 14ª Região, processo 00006729020195140401, j. 20/06/2024, Relator.: Carlos Augusto Gomes Lobo, Segunda Turma	SENTENÇA PROFERIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO. Sobre grupo econômico, antes mesmo da edição da Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista) a doutrina, secundada pela jurisprudência, já preconizava que não só a existência de controle ou administração de uma empresa por outra tinha o condão de caracterizá-lo, **sendo possível a formação do grupo econômico trabalhista também quando houvesse relação de coordenação e confluência de interesses entre as empresas.** Na hipótese, embora com atuação dissimulada na figura de aquisição de debênture, a prova constante do feito indica a formação de grupo econômico entre as empresas, logo, não merece reforma a sentença que julgou procedente o IDPJ e as incluiu no polo passivo da execução.
TRT da 1ª Região, processo 0000119-79.2013 .5.01.0283, j. 20/03/2024,	AGRAVO DE PETIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA DE EMPRESA EM

Relator Mauricio Paes Barreto Pizarro Drummond, Segunda Turma	RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEI 11.101/05 . RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. O artigo 10 da CLT estabelece que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados e o artigo 448 da CLT prevê que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho dos empregados. **Tais dispositivos determinam que a sucessora deve arcar com os débitos trabalhistas da sucedida. Porém, em se tratando a sucedida de empresa em recuperação judicial e havendo a alienação de uma unidade produtiva isolada, não se caracteriza a sucessão empresarial quando observadas as prescrições dos artigos 60, 141 e 142 da Lei 11 .101/05**. Assim, somente a venda judicial afasta a sucessão do adquirente de bem da empresa em recuperação judicial, nos termos dos arts. 60 e 142 da Lei 11.101/2005. No caso, tendo a sucessora sido incorporada por outra empresa, responde a incorporadora pelos créditos do exequente. Apelo parcialmente provido.

53. Diante disso, há inequívoca "controvérsia judicial relevante" quanto à constitucionalidade do art. 50, §3º, da LRF, o que autoriza o processamento desta ação, na forma do art. 14, inc. III, da Lei 9.868/1999.[32]

V. A CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 50 DA LRF

54. A norma jurídica está diretamente relacionada à livre iniciativa (art. 170 da Constituição Federal) e à garantia do direito de propriedade, assegurando um ambiente favorável para a atração de investimentos e a reestruturação de empresas em dificuldade. Nesse contexto, o princípio da livre iniciativa orienta a ordem econômica brasileira, assegurando a liberdade de empreender, investir e gerir recursos.

55. Nesse mesmo cenário, a segurança jurídica constitui um princípio fundamental para a previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas. A segurança de que o investidor não será sucessor das obrigações da alienante é condição essencial para a realização de investimento na aquisição de bens e direitos de uma empresa em crise, sendo justamente esse

[32] Lei 9.868/1999. Art. 14. A petição inicial indicará: [...] III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória.

o pilar reforçado pelo art. 50, § 3º, da Lei de Recuperação e Falência, ao estabelecer que não haverá sucessão de responsabilidades por dívidas ao investidor, credor ou novo administrador que apenas aportem recursos ou assumam a gestão da empresa em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial.

56. O que se verifica é que essa disposição legal protege os agentes econômicos que se propõem a participar da reestruturação de empresas em crise, criando um ambiente de negócios mais seguro e atrativo ao investimento e, ao mesmo tempo, incentivando a capitalização da sociedade devedora. Desse modo, a interpretação equivocada do dispositivo legal em comento, a toda evidência, compromete o funcionamento adequado do mercado de capitais e das relações empresariais no Brasil, na medida em que as decisões judiciais que afastam a incidência do art. 50, § 3º, da LRF acabam por gerar insegurança jurídica, desestimular investimentos e inviabilizar o objetivo central da recuperação de empresas, judicial ou extrajudicialmente, que é a reestruturação sustentável das empresas viáveis e a manutenção de empregos.

57. A este respeito, o art. 47 da LRF estabelece a preservação da empresa, sua função social e a atividade econômica como escopo central da recuperação judicial (igualmente aplicável às empresas em recuperação extrajudicial), *in verbis*:

> Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo **viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor**, a fim de permitir a **manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores**, promovendo, assim, a **preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica**.

58. Fixadas tais premissas, a entrada de novos recursos e a substituição da administração são medidas estratégicas e estimuladas pelo legislador, que contribuem para a superação da crise econômico-financeira, por meio da liquidação de recursos e venda de ativos, por exemplo, de modo que a possibilidade de responsabilização automática de investidores e novos gestores por eventuais débitos representa um desestímulo à adoção de tais medidas, contrariando a própria lógica do instituto da recuperação das empresas, seja judicial, seja extrajudicial.

59. O mesmo se extrai da doutrina, a exemplo do ensinamento do professor Fábio Ulhoa Coelho, *verbis*:

> Se a lei determinasse que quem continua o negócio deveria ficar obrigado por todas as dívidas do sujeito de direito insolvente, simplesmente não se alcançaria o objetivo final – posto para atender ao interesse difuso da coletividade – de preservação da empresa. Com efeito, **se a crise decorre exatamente da existência de passivo que suplantam os ativos, o novo empresário, se tiver que responder necessariamente por todas as dívidas geradas pelo negócio, não poderá fazer, na tentativa de a contornar, nada muito diferente do que o anterior podia**; em outros termos, o destino do novo empresário, se lhe fosse imputada responsabilidade pelo passivo integral do falido, tende a ser o mesmo: a falência. O direito brasileiro da atualidade, diante de uma empresa em crise, deve optar entre manter sua tradicional característica de privilegiar o entendimento aos interesses privados dos credores ou aprimorar os mecanismos de preservação das atividades econômicas, em proveito de todos. [...] **a inexistência de sucessão na transferência da atividade de empresário falido é racional, porque o novo empresário não terá meios de reorganizar o negócio, se tiver que atender às mesmas obrigações do antigo; e justa, porque entre os interesses privados dos credores e interesse difuso da coletividade, atende a este**.[33]

60. A ausência de uniformidade jurisprudencial sobre a aplicação do art. 50, § 3º, da LRF compromete a confiança dos agentes econômicos no sistema legal, de modo que decisões que impõem a responsabilidade a investidores que atuam de boa-fé e contribuem com a preservação de empresas viáveis – sem que haja qualquer tipo de indício de fraude ou vício do negócio jurídico -, acabam por desvalorizar a captação de recursos e colocam em risco a efetividade da recuperação das empresas.

61. As incertezas sobre os riscos do negócio decorrentes das interpretações divergentes acerca do dispositivo legal prejudicam a atratividade dos investimentos, de modo que fundos de *private equity*, investidores estratégicos, bancos e agentes de mercado têm deixado de participar de operações de recuperação de empresas (judicial e extrajudicialmente), por temerem obrigações retroativas imprevisíveis. Tal cenário é inevitável diante da falta de segurança jurídica e afeta diretamente os princípios da ordem econômica estabelecidos no art. 170 da Constituição Federal.

[33] COELHO, Fábio Ulhoa. Assunção de ativos e transferência de passivos na recuperação judicial da empresa financeira: a reorganização externa. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, nº 11, p. 39-47, 2001, p. 44.

62. Nessa linha, não se pode ignorar que a proliferação de uma interpretação jurisprudencial equivocada viola a própria **segurança jurídica**, na medida em que indivíduos em idêntica situação jurídica obtêm provimentos jurisdicionais díspares[34].

63. De fato, em cada situação (ou juízo) uma nova decisão é descoberta e cada qual parte de premissas absolutamente distintas, seja para estender ou limitar o regime de responsabilidade aplicado aos investidores – gerando gravíssima insegurança jurídica.

64. Ao pretenderem produzir efeitos sobre operações realizadas por fundos de *private equity* com fundamento na legislação em vigor, emprestando-lhes efeitos que o legislador não previu, estes atos judiciais provocam uma "ultra-atividade" inconcebível sob o prisma da segurança jurídica. Trata-se da chamada retroatividade mínima ou normal, quando os atos novos – neste caso, os atos jurisdicionais posteriores – atingem os efeitos dos atos a eles anteriores, produzidos após a data em que vêm a vigorar.

65. Observa-se fenômeno análogo à chamada retroatividade mínima ou normal, que, embora não formalmente prevista em lei, tem sido promovida por decisões judiciais que interpretam de forma equivocada o art. 50, §3º, da LRF. Ao imputarem a investidores, novos administradores ou credores responsabilidades retroativas por obrigações assumidas anteriormente à sua entrada na sociedade, esses julgados atribuem efeitos jurídicos a atos praticados sob a égide de uma norma que, expressamente, os exonera de qualquer sucessão de passivos.

66. De fato, não há qualquer justificativa constitucional para que decisões judiciais posteriores venham a desconstituir, por via oblíqua, os efeitos legais da proteção concedida pelo art. 50, §3º, da LRF aos investidores e gestores que atuam de boa-fé e de forma transparente na reestruturação de empresas em crise.

67. Portanto, negar a validade do art. 50, § 3º, da LRF e submetê-lo a interpretações contraditórias prejudica frontalmente a estabilidade e o desenvolvimento do mercado, a própria política de recuperação empresarial e o próprio sistema constitucional de tutela da

[34] O caso remonta à clássica narrativa de Piero Calamandrei, em "*Eles, os juízes, vistos por um advogado*", em que advogados obtêm uma nova decisão a cada nova porta aberta O recorrente, que numa das salas perdeu a causa, teria ganhado (com os mesmos argumentos) se tivesse sido julgado na sala ao lado. Quando saiu ao corredor, onde as portas das salas se abrem uma ao lado da outra, estava estupefato com essa diferença, inexplicável para um profano; e naturalmente, descontava em seu advogado: – Está claro que o senhor errou na defesa... – Não – replicou o advogado -, errei foi de porta (CALAMANDREI, Piero. *Eles, os juízes, vistor por um advogado*. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015, p. 102)

segurança jurídica. Em termos práticos, empresas em dificuldade perdem acesso a fontes de financiamento, têm maior dificuldade para encontrar investidores ou parceiros para planos de reorganização e sofrem maiores chances de ir à falência, mesmo quando sua atividade ainda poderia ser viável.

68. Tal instabilidade afeta não apenas o investidor, mas também, e principalmente, trabalhadores, fornecedores, credores, comunidades locais e o próprio sistema econômico nacional, afetando de forma direta o desenvolvimento da sociedade.

69. Desse modo, a norma não é voltada apenas e tão somente à proteção individual dos investidores, mas à garantia do sistema e do funcionamento do mercado brasileiro.

VI. MEDIDA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL

70. A ABVCAP pede a concessão de medida cautelar, nos termos do art. 21 da Lei 9.868/1999, para que seja determinada a suspensão da tramitação de processos e dos efeitos de decisões judiciais que afastem a aplicação do § 3º do art. 50 da LRF, direta ou indiretamente, até o julgamento definitivo da presente ADC.

71. A medida cautelar se justifica pelo risco de decisões conflitantes, que resultam em uma grave insegurança jurídica no ambiente empresarial, afetando a capacidade de recuperação de empresas em crise e desestimulando investimentos estratégicos para sua reestruturação. Com efeito, o afastamento da norma objeto desta ADC por decisões judiciais isoladas compromete a previsibilidade das relações empresariais, gerando um efeito cascata de desconfiança no mercado e reduzindo as chances de recuperação de empresas viáveis.

72. Conforme mencionado anteriormente, diversos casos concretos demonstram que investidores que optaram por converter dívida em capital ou aportar novos recursos estão sendo surpreendidos com a responsabilização por passivos anteriores da empresa recuperanda, levando ao desinteresse por investimentos futuros e ao esvaziamento do instituto da recuperação de empresas, judicial e extrajudicial. Em razão disso, empresas que já buscaram (ou ainda buscam) ingressar no especial regime da recuperação judicial, ou buscam a aprovação de uma recuperação extrajudicial, têm enfrentado dificuldades crescentes na captação de recursos devido ao receio de sucessão de passivos, o que impacta diretamente a preservação de empregos e a arrecadação tributária, em evidente prejuízo ao interesse público.

73. A concessão da medida cautelar evitará que novos investidores e gestores sejam dissuadidos de participar da recuperação de empresas diante da incerteza quanto à efetividade da norma, garantindo a estabilidade do mercado e o incentivo à reestruturação empresarial. Nesse sentido, a suspensão dos processos e dos efeitos de decisões judiciais que afastam a aplicação do dispositivo impugnado é necessária para evitar prejuízos irreparáveis, uma vez que tais decisões podem resultar na responsabilização indevida de terceiros que não participaram da formação dos passivos da empresa.

74. Destaca-se, por oportuno, que este egrégio Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em outras oportunidades, a necessidade de suspender processos quando há risco de proliferação de decisões divergentes, especialmente em temas que envolvem estabilidade do mercado e segurança jurídica.

75. Assim, diante do perigo de dano irreparável e da necessidade de preservar a efetividade da recuperação das empresas, requer-se a concessão de medida cautelar para assegurar a plena aplicabilidade do § 3º do art. 50 da LRF, impedindo interpretações conflitantes que possam comprometer sua eficácia.

VII. CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS

76. Ante todo o exposto, pede a ABVACP que, reconhecida a sua legitimidade ativa e o cabimento desta ADC, seja declarada a constitucionalidade, com efeito vinculante e eficácia *erga omnes*, do § 3º do art. 50 da Lei n° 11.101/2005.

77. Requer-se ainda, em sede cautelar e liminar, que V. Exa., monocraticamente (*ad referendum* do Plenário), determine a suspensão da tramitação de processos e dos efeitos de decisões judiciais que afastem – direta ou indiretamente – a aplicação do § 3º do art. 50 da LRF, até o julgamento definitivo da presente ADC.

78. Pede, por fim, que sejam intimados, para prestar informações, o Tribunal Superior do Trabalho, o Presidente da República e o Congresso Nacional, bem como seja facultada a manifestação da Advogada-Geral da União e se ouça a d. Procuradora-Geral da República.

79. Caso necessário, requer-se seja deferida a produção de provas, nos termos do art. 20, §1º, da Lei 9.868/1999.

80. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00.

MATTOS FILHO

Termos em que,
pede deferimento.

Brasília, 12 de novembro de 2025.

RAFAEL CAETANO DE OLIVEIRA
OAB/SP 257.966
OAB/DF 72.814

MARIA ABREU GUIDO DE SOUZA
OAB/SP 290.119

DOMINGOS FORTUNATO ANTONIO FORTUNATO NETTO
OAB/SP 191.867

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH
OAB/DF 26.966

VICTOR SANTOS RUFINO
OAB/SP 407.119

